

RENOVAÇÃO DE PARCERIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING

Estratégia, criação, conteúdo, tecnologia e mídia paga

CONTRATANTE	EOZ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. Ultra Implantes
CONTRATADA	BRUNA CAROLINE FUNARI DE SOUZA CNPJ 49.846.063/0001-52
VIGÊNCIA	12 meses contados da última assinatura eletrônica
INVESTIMENTO	R\$ 5.000,00 mensais Google Ads opcional: R\$ 1.000,00 mensais

Documento preparado para assinatura eletrônica pelo GOV.BR.

A vigência começa na data da última assinatura.

PARTES E QUALIFICAÇÃO

CONTRATANTE: EOZ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob nº 17.891.503/0001-05, com sede na Rua Doutor Antônio José Luciano, nº 263, Centro, Osasco/SP, CEP 06010-110, nome fantasia Clínica Odontológica Albuquerque, neste ato representada por seu administrador FRANCISMAR DE CARVALHO ALBUQUERQUE, inscrito no CPF sob nº 224.102.008-77, doravante denominada “CONTRATANTE” ou “ULTRA”.

CONTRATADA: BRUNA CAROLINE FUNARI DE SOUZA, empresária inscrita no CNPJ sob nº 49.846.063/0001-52, com endereço profissional na Rua Hermes de Oliveira, nº 176, Pestana, Osasco/SP, doravante denominada “CONTRATADA”.

CONTRATANTE e CONTRATADA, em conjunto denominadas “Partes”, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Marketing (“Contrato”), regido pelas cláusulas seguintes e pela legislação brasileira aplicável.

CONSIDERAÇÕES DA RENOVAÇÃO

- As Partes já mantêm relação comercial e desejam renová-la por novo ciclo de 12 meses, com escopo atualizado e responsabilidades claramente distribuídas.
- A CONTRATADA aplicará o conhecimento acumulado sobre a marca, os serviços, o público e as prioridades comerciais da ULTRA às campanhas, artes, vídeos, textos, site e demais entregas contratadas.
- A contratação é de serviços especializados e obrigação de meio: não representa promessa de número mínimo de leads, vendas, faturamento, posição em buscadores ou resultado específico de mídia.

1. OBJETO E DOCUMENTOS INTEGRANTES

1.1. A CONTRATADA prestará serviços continuados de estratégia, criação, marketing digital, tecnologia e mídia, conforme o escopo do Anexo I, que integra este Contrato para todos os fins.

1.2. Em caso de divergência, prevalecerão: (i) aditivo assinado pelas Partes; (ii) este Contrato; (iii) Anexo I; e (iv) comunicações operacionais aprovadas por escrito.

1.3. Qualquer atividade não descrita no Anexo I dependerá de orçamento e aceite específico, sem obrigação de execução até a aprovação comercial.

2. VIGÊNCIA, INÍCIO E RENOVAÇÃO

2.1. A vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da última assinatura eletrônica aposta neste instrumento.

2.2. Encerrado o prazo, o Contrato não será renovado automaticamente por novo período determinado. A continuidade dependerá de novo instrumento, aditivo ou confirmação escrita das Partes, com eventual reajuste.

2.3. Os serviços serão organizados em ciclos mensais. Prazos de peças e projetos específicos serão definidos conforme briefing, complexidade, fila de prioridades, fornecimento de materiais e aprovações da CONTRATANTE.

3. REMUNERAÇÃO, FATURAMENTO E TRIBUTOS

3.1. Pelos serviços do escopo principal, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, com vencimento todo dia 20.

3.2. A gestão de Google Ads poderá ser ativada opcionalmente por R\$ 1.000,00 (mil reais) mensais adicionais, mediante autorização escrita da CONTRATANTE. A cobrança começa no primeiro ciclo em que houver configuração, administração ou otimização da conta.

3.3. Verbas de anúncios, impulsionamentos, impressão, hospedagem, domínio, banco de imagens, licenças, softwares, plataformas e fornecedores terceiros não integram a mensalidade, salvo autorização escrita em sentido contrário, e serão pagos diretamente pela CONTRATANTE sempre que possível.

3.4. Os valores incluem os tributos próprios da CONTRATADA. Retenções legalmente obrigatórias deverão ser comprovadas pela CONTRATANTE.

3.5. Em eventual renovação após 12 meses, os valores poderão ser reajustados pelo IPCA acumulado ou por índice que o substitua, sem prejuízo de renegociação decorrente de mudança relevante de escopo.

4. INADIMPLÊNCIA E SUSPENSÃO

4.1. O atraso acarretará multa moratória de 2% sobre a parcela, juros de 1% ao mês calculados pro rata die e atualização monetária pelo IPCA, sem prejuízo de despesas de cobrança comprovadas.

4.2. Após 5 (cinco) dias corridos de atraso, a CONTRATADA poderá suspender novas produções, publicações, otimizações, reuniões e suporte, mediante aviso. Prazos ficarão automaticamente prorrogados pelo período da suspensão e da reorganização da agenda.

4.3. Atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza rescisão por justa causa e cobrança dos valores vencidos, da multa rescisória aplicável e de perdas e danos comprovados.

5. GOVERNANÇA, DEMANDAS E APROVAÇÕES

5.1. A CONTRATANTE indicará ao menos um responsável com autoridade para consolidar demandas, fornecer informações e aprovar entregas. Orientações divergentes de diferentes integrantes da equipe serão suspensas até definição do responsável.

5.2. As prioridades serão revistas em reuniões quinzenais e registradas nos canais de trabalho definidos pelas Partes. Pedidos urgentes serão avaliados conforme impacto na fila e disponibilidade, sem garantia automática de atendimento imediato.

5.3. A CONTRATANTE deverá aprovar ou solicitar ajustes de forma objetiva. Mudança de briefing, estratégia ou conteúdo já aprovado poderá ser tratada como nova demanda.

5.4. Cada peça admite até 2 (duas) rodadas razoáveis de ajustes dentro do briefing original. Ajustes adicionais, refações decorrentes de mudança de direção ou retrabalho causado por informação incorreta poderão exigir novo prazo ou orçamento.

5.5. A ausência de resposta não será considerada aprovação. Enquanto a validação estiver pendente, o respectivo prazo ficará pausado, sem responsabilidade da CONTRATADA por perda de janela comercial ou atraso relacionado.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- executar os serviços com diligência técnica, boa-fé, organização e padrão profissional compatível com o escopo contratado;
- manter a CONTRATANTE informada sobre impedimentos relevantes e solicitar os materiais necessários;
- preservar a confidencialidade e limitar o acesso da equipe às informações necessárias;
- utilizar profissionais próprios ou terceiros sob sua coordenação, permanecendo responsável pela gestão das entregas;
- observar as regras das plataformas e sinalizar riscos de reprovação, bloqueio ou limitação de anúncios;

- entregar arquivos finais nos formatos usuais adequados ao uso contratado, sem obrigação de fornecer arquivos-fonte editáveis, métodos internos ou bibliotecas proprietárias, salvo ajuste escrito.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- fornecer briefing, acessos, informações, preços, condições comerciais, autorizações, imagens e materiais verdadeiros, lícitos e atualizados;
- garantir que possui direitos e autorizações sobre marcas, fotografias, vídeos, depoimentos, prontuários, dados e conteúdos fornecidos;
- aprovar previamente alegações clínicas, ofertas, condições de pagamento e conteúdos sujeitos às normas odontológicas e publicitárias;
- manter meios de pagamento, contas de anúncios, domínio, hospedagem e plataformas em situação regular;
- executar, por sua equipe interna, a rotina orgânica definida no Anexo I e participar dos treinamentos e reuniões;
- realizar o atendimento comercial dos leads e informar à CONTRATADA dados de qualidade e conversão necessários à otimização;
- não alterar configurações técnicas, campanhas ou ativos administrados pela CONTRATADA sem alinhamento, quando a alteração puder comprometer resultados ou rastreamento.

8. MÍDIA PAGA, PLATAFORMAS E RESULTADOS

8.1. A gestão de Meta Ads integra o escopo principal nos limites do Anexo I. A gestão de Google Ads somente integrará o Contrato se ativada nos termos da cláusula 3.2.

8.2. A verba de mídia será definida e paga pela CONTRATANTE. A CONTRATADA poderá recomendar orçamento, segmentação, criativos e estrutura, mas não responde por indisponibilidade de saldo, falha de cobrança, tributação da plataforma ou limite imposto à conta.

8.3. Meta, Google e demais plataformas operam sob regras e algoritmos próprios. Reprovações, suspensões, bloqueios, mudanças de política, instabilidades e variações de leilão não configuram inadimplemento da CONTRATADA quando não decorrentes de dolo ou culpa grave comprovada.

8.4. Resultados dependem de fatores externos, inclusive reputação, preço, oferta, concorrência, sazonalidade, velocidade de atendimento, capacidade comercial, orçamento e decisões das plataformas. A CONTRATADA não garante leads, vendas, faturamento, custo por aquisição ou retorno mínimo.

9. CONFORMIDADE ODONTOLÓGICA, IMAGEM E CONTEÚDO CLÍNICO

9.1. A CONTRATANTE é responsável pela veracidade técnica de informações clínicas, habilitação dos profissionais, autorizações de pacientes e conformidade final com normas do CFO/CRO, legislação sanitária, consumerista e publicitária aplicável à odontologia.

9.2. Conteúdos com pacientes, antes e depois, depoimentos, dados de saúde ou imagens clínicas somente serão utilizados após confirmação da CONTRATANTE de que possui base legal, consentimentos e autorizações adequadas. A CONTRATADA poderá recusar material que apresente risco jurídico, ético ou reputacional.

9.3. A aprovação da CONTRATANTE confirma a correção das informações, preços, condições, nomes, títulos profissionais, imagens e alegações constantes da peça.

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL E ATIVOS DIGITAIS

10.1. Após o pagamento integral das parcelas correspondentes, a CONTRATANTE recebe licença definitiva, não exclusiva e sem limitação territorial para utilizar as peças finais personalizadas e aprovadas produzidas especificamente para a ULTRA durante a vigência.

10.2. Permanecem de titularidade da CONTRATADA seus métodos, estratégias gerais, modelos, processos, prompts, bibliotecas, componentes reutilizáveis, arquivos de trabalho, arquivos-fonte, estudos não aprovados e conhecimentos preexistentes, ainda que empregados na execução.

10.3. Fontes, fotografias, músicas, vídeos, plugins, temas e demais itens de terceiros permanecem sujeitos às respectivas licenças. A CONTRATANTE arcará com licenças específicas que desejar manter após o encerramento.

10.4. Contas de anúncios, perfis sociais, domínio, Perfil da Empresa no Google e dados da CONTRATANTE deverão permanecer em titularidade ou controle da CONTRATANTE, que concederá acessos administrativos à CONTRATADA durante a vigência.

10.5. A CONTRATADA poderá mencionar a existência da relação comercial e exibir peças já tornadas públicas em portfólio, sem revelar dados de pacientes, resultados confidenciais ou informações estratégicas, salvo oposição escrita da CONTRATANTE.

11. CONFIDENCIALIDADE

11.1. Cada Parte manterá sigilo sobre informações comerciais, financeiras, estratégicas, técnicas, credenciais, dados de pacientes e demais informações não públicas recebidas em razão deste Contrato.

11.2. O dever não se aplica a informação comprovadamente pública, já conhecida legitimamente, obtida de terceiro sem dever de sigilo ou exigida por autoridade competente, hipótese em que a outra Parte será avisada quando permitido.

11.3. A confidencialidade vigorará durante o Contrato e por 5 (cinco) anos após seu término, sem limitação temporal para segredos de negócio, credenciais e dados pessoais enquanto protegidos por lei.

12. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

12.1. As Partes cumprirão a Lei nº 13.709/2018. Cada Parte será controladora dos dados tratados para suas próprias finalidades administrativas e comerciais. Quando tratar dados pessoais exclusivamente em nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA atuará como operadora, segundo instruções lícitas e documentadas.

12.2. A CONTRATANTE evitará compartilhar dados de saúde ou prontuários sem necessidade. Quando indispensável, deverá adotar canal adequado, limitar os dados e informar a base legal aplicável.

12.3. A CONTRATADA adotará medidas razoáveis de segurança, comunicará incidente relevante de que tiver ciência em prazo compatível com a investigação e cooperará dentro dos limites de sua atuação. Custos extraordinários de atendimento a solicitações não causadas pela CONTRATADA poderão ser orçados.

12.4. Encerrado o Contrato, dados sob controle da CONTRATANTE serão devolvidos, eliminados ou mantidos apenas quando houver obrigação legal, exercício regular de direitos, backup de segurança ou outra base legal aplicável.

13. RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

13.1. Cada Parte responderá pelos danos diretos comprovadamente causados por descumprimento contratual, dolo ou culpa, observados o nexo causal e os limites legais.

13.2. A CONTRATADA não responderá por lucros cessantes, danos indiretos, perda de chance, perda de dados por sistemas de terceiros, indisponibilidade de plataforma ou decisões comerciais da CONTRATANTE, salvo quando a exclusão for legalmente vedada.

13.3. Exceto em caso de dolo, violação intencional de confidencialidade, infração comprovada de propriedade intelectual própria ou obrigação que não possa ser limitada por lei, a responsabilidade total da CONTRATADA ficará limitada ao valor das 3 (três) últimas mensalidades efetivamente pagas antes do evento.

13.4. A CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA por reclamações de terceiros decorrentes de materiais, dados, autorizações, alegações clínicas, ofertas ou instruções fornecidas ou aprovadas pela CONTRATANTE, assegurados contraditório, informação tempestiva e participação na defesa.

14. RESCISÃO E EFEITOS DO TÉRMINO

14.1. O Contrato poderá ser rescindido por justa causa se a Parte inadimplente não sanar descumprimento material no prazo de 10 (dez) dias corridos após notificação, quando a correção for possível.

14.2. A CONTRATANTE poderá rescindir sem justa causa antes do fim do prazo mediante aviso escrito de 30 (trinta) dias e pagamento: (i) das parcelas vencidas; (ii) dos serviços executados; e (iii) de multa compensatória equivalente a 30% do saldo das mensalidades restantes.

14.3. A CONTRATADA poderá rescindir sem justa causa mediante aviso de 30 (trinta) dias, concluindo ou organizando a transição das demandas em andamento e restituindo eventual valor pago por período posterior ao encerramento.

14.4. A rescisão por justa causa da CONTRATANTE, devidamente comprovada e não sanada, não gera a multa do item 14.2. A rescisão por culpa da CONTRATANTE autoriza a cobrança da multa e dos valores pendentes.

14.5. Após a quitação, a CONTRATADA entregará materiais finais disponíveis, revogará seus acessos e realizará uma reunião de transição. Migração técnica, documentação extraordinária, exportação complexa ou treinamento de novo fornecedor poderão ser orçados separadamente.

15. EQUIPE, TERCEIROS E NÃO ALICIAMENTO

15.1. A CONTRATADA possui autonomia técnica e organizacional, podendo utilizar colaboradores e fornecedores sob sua gestão, sem formação de vínculo trabalhista, societário, representação, mandato ou exclusividade entre as Partes.

15.2. Durante a vigência e por 12 (doze) meses após o término, nenhuma Parte contratará diretamente profissional apresentado e alocado pela outra na execução do projeto sem autorização escrita, exceto contratação decorrente de processo público e não direcionado. A violação sujeita a Parte infratora a compensação equivalente a 3 (três) mensalidades vigentes, sem prejuízo de perdas adicionais comprovadas.

16. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

16.1. Nenhuma Parte responderá por atraso causado por evento imprevisível ou inevitável fora de seu controle razoável, incluindo falhas generalizadas de infraestrutura, ataques cibernéticos de terceiros, indisponibilidade de plataformas, atos de autoridade e desastres, desde que comunique o impacto e adote medidas razoáveis de mitigação.

17. COMUNICAÇÕES, ALTERAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Aprovações, ativações de opcionais, notificações e alterações operacionais serão válidas quando registradas por e-mail, WhatsApp ou plataforma de gestão utilizada pelas Partes, desde que permitam identificar remetente e conteúdo.

17.2. Alterações de preço, prazo de vigência, responsabilidade ou escopo material dependerão de aditivo ou aceite escrito inequívoco dos representantes autorizados.

17.3. A tolerância não constitui renúncia. A nulidade de uma disposição não afetará as demais. Este Contrato substitui entendimentos anteriores sobre o mesmo objeto a partir de sua vigência.

17.4. Nenhuma Parte poderá ceder integralmente o Contrato sem consentimento escrito da outra, exceto em reorganização societária que preserve capacidade de cumprimento e mediante aviso.

18. ASSINATURA ELETRÔNICA E FORO

18.1. As Partes reconhecem como válidas as assinaturas eletrônicas avançadas realizadas pelo GOV.BR, bem como assinaturas qualificadas ICP-Brasil ou outro método eletrônico aceito pelas Partes que preserve autoria e integridade, nos termos da legislação aplicável.

18.2. O arquivo eletrônico assinado deverá ser preservado em seu formato original. Impressão ou conversão posterior não substitui o arquivo digital para fins de validação das assinaturas.

18.3. Este instrumento será regido pelas leis brasileiras. Fica eleito o foro da Comarca de Osasco/SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as Partes e testemunhas assinam eletronicamente o presente instrumento e seu Anexo I. A data do Contrato será a data da última assinatura eletrônica.

ASSINATURAS

Assinatura eletrônica pelo GOV.BR ou certificado digital. Não inserir imagem de assinatura: cada signatário deverá assinar o arquivo PDF original.

CONTRATANTE

CONTRATADA

EOZ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.
CNPJ 17.891.503/0001-05
Representante: Francismar de Carvalho Albuquerque
CPF 224.102.008-77

BRUNA CAROLINE FUNARI DE SOUZA
CNPJ 49.846.063/0001-52

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO I - ESCOPO COMERCIAL E OPERACIONAL

Este Anexo define as entregas, responsabilidades e limites da parceria durante a vigência. A execução seguirá prioridades mensais e capacidade de produção, sem franquia rígida de artes, mas sem simultaneidade ilimitada.

A. ESCOPO PRINCIPAL - R\$ 5.000,00 MENSAIS

FRENTE	ENTREGA E LIMITE
Direção e supervisão	Duas reuniões de alinhamento por mês; treinamento da equipe interna; supervisão da execução no Instagram e Facebook; revisão de pautas; orientação para fotos, Stories e Reels.
Planejamento e campanhas	Planejamento mensal; direção estratégica e criativa; estrutura de campanhas; definição de mensagens, públicos, ofertas e páginas conforme prioridades aprovadas.
Meta Ads	Configuração, gestão e otimização de campanhas em Meta Ads, incluindo Instagram, Facebook, Meta Business Suite e Gerenciador de Anúncios, com até 4 campanhas ou frentes prioritárias por ciclo mensal. Verba de mídia separada.
Design digital e impresso	Criação de peças digitais e materiais gráficos, como posts, carrosséis, banners, apresentações, panfletos, folders, cartazes e expositores A4. Impressão e produção física não incluídas.
Copy e roteiros	Textos de campanha, legendas, chamadas, roteiros, páginas e materiais produzidos dentro do planejamento aprovado.
Vídeos	Até 4 vídeos por mês, com roteiro, direção de conteúdo e edição, condicionados ao fornecimento ou captação de material e ao formato definido no planejamento.
Site	Reconstrução do site institucional, organização de páginas, revisão de textos, experiência mobile, CTAs e manutenção mensal após publicação. Demandas estruturais extraordinárias poderão ser orçadas.
Perfil da Empresa no Google	Gestão e atualização do Perfil da Empresa no Google, incluindo informações, imagens, publicações e orientação de presença local, conforme acessos e materiais disponíveis.
Materiais de apoio comercial	Criativos, páginas, apresentações e mensagens necessários às campanhas e ações comerciais priorizadas.

B. RESPONSABILIDADES DA EQUIPE INTERNA DA ULTRA

- participar dos treinamentos e reuniões quinzenais;
- executar o planejamento e as orientações aprovadas;
- publicar a rotina orgânica no Instagram e Facebook;

- produzir Stories e Reels espontâneos do dia a dia;
- fornecer fotos, vídeos, informações, preços, condições e aprovações;
- responder comentários, Direct, mensagens e interações com seguidores;
- realizar o atendimento comercial dos leads e acompanhar conversões;
- informar dúvidas, objeções comerciais e resultados para otimização.

C. SERVIÇO OPCIONAL - GOOGLE ADS

C.1. Valor adicional: R\$ 1.000,00 por mês, mediante ativação escrita.

- pesquisa e organização de palavras-chave;
- configuração e estrutura de campanhas de Pesquisa, Display, YouTube ou formatos disponíveis e adequados à estratégia;
- criação e revisão de anúncios;
- análise de termos de busca e palavras negativas;
- acompanhamento de desempenho e otimizações;
- orientação de páginas de destino e mensuração, quando tecnicamente viável.

A verba de mídia será definida e paga diretamente pela ULTRA. A ativação de modalidades específicas dependerá de orçamento, elegibilidade da conta, políticas do Google e materiais disponíveis.

D. ITENS NÃO INCLUÍDOS NA MENSALIDADE

- verba de mídia no Meta, Google ou outras plataformas;
- impressão, produção física, gráfica, brindes, instalação ou distribuição;
- licenças, softwares, hospedagem, domínio, banco de imagens, plugins e ferramentas de terceiros;
- atendimento de Direct, comentários, WhatsApp e leads pela CONTRATADA;
- produção diária de Stories e Reels espontâneos pela CONTRATADA;
- captação audiovisual externa, deslocamentos ou diárias não previstos no planejamento;
- desenvolvimento de sistemas, integrações complexas, CRM ou automações não descritas;
- serviços jurídicos, médicos, odontológicos, de compliance ou validação regulatória.

E. FLUXO DE EXECUÇÃO

1. Alinhamento quinzenal de prioridades, desempenho e necessidades da equipe interna.
2. Briefing e organização das demandas por impacto, prazo, complexidade e capacidade de produção.
3. Produção de estratégia, copy, design, página ou vídeo conforme a demanda.
4. Apresentação para validação da ULTRA e realização dos ajustes previstos.
5. Entrega final, publicação pela parte responsável e acompanhamento dos ativos sob gestão da CONTRATADA.
6. Revisão do ciclo e otimização das próximas ações com base em informações disponíveis.

F. INDICADORES E RELATÓRIOS

A CONTRATADA acompanhará indicadores disponíveis nas plataformas sob sua gestão e os utilizará nas reuniões de alinhamento. A análise poderá considerar alcance, cliques, custo, contatos, qualidade percebida dos leads e dados comerciais informados pela ULTRA. A ausência de integração, rastreamento ou retorno do atendimento comercial limita a análise e não transfere à CONTRATADA responsabilidade por resultados não mensuráveis.